



MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
THAIS MENDONÇA
AULA 11

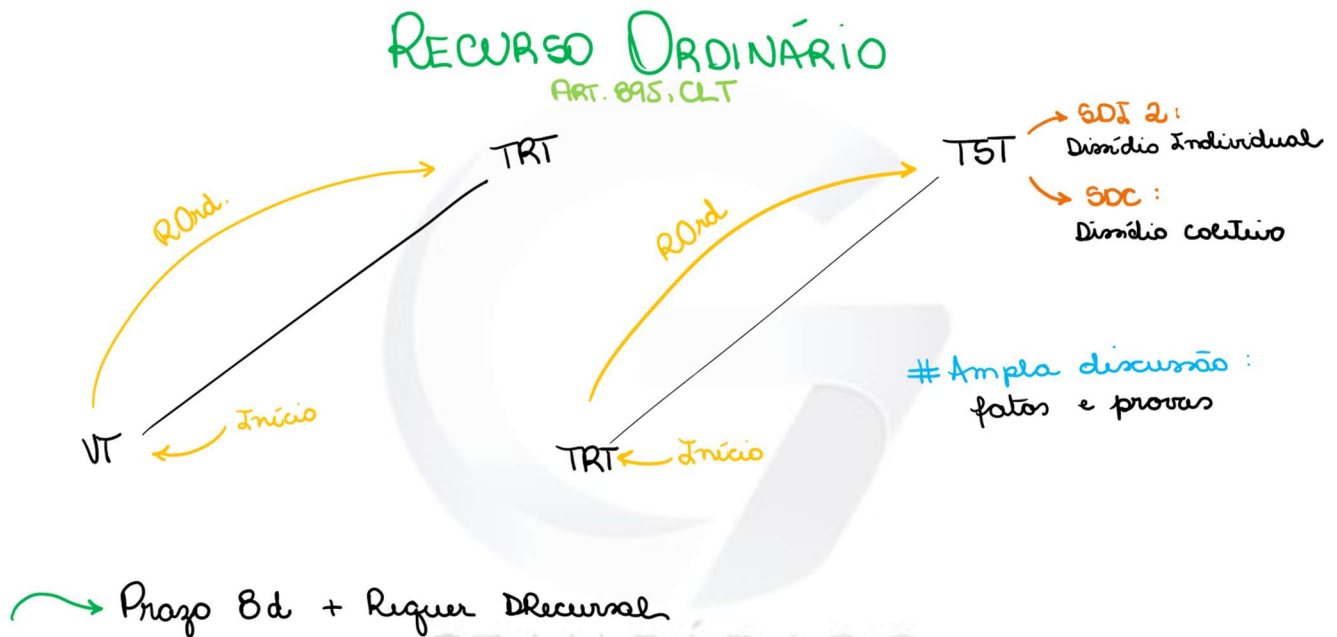
ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: Recursos em Espécie

1. Recurso ordinário
2. Agravo de Petição
3. Agravo de Instrumento
4. Recurso de Revista
5. Embargos ao TST

1. Recurso Ordinário



www.g7juridico.com.br

Requer preparo

Prazo 8 dias

É o recurso cabível contra a primeira decisão definitiva ou terminativa proferida nos autos ou contra decisão interlocutória da qual caiba recurso imediato na forma da súmula 214 do TST, já estudada. Se o início do processo foi no TRT, vamos ao TST por meio de recurso ordinário porque nessa segunda hipótese, temos no processo civil o recurso ordinário constitucional, mas este recurso aqui é o trabalhista e não o ROC.

SDI 2- se dissídio individual

SDC – se dissídio coletivo

→ Efeitos

Ⓐ ART. 899, CLT : Não possui efeito suspensivo

S. 414, TST: ART. 1029, § 5º, CPC → Requerimento
Relator / Pres / VPres.

Ⓑ Devolutivo S. 393, TST

I. Devolve apenas a matéria impugnada.

II. Profundidade : TODA A MATÉRIA :
- não apreciada
- não renovada em CR

III. Em condições de julgar : o pedido não apreciado

www.g7juridico.com.br

Súmula nº 201 do TST

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança cabe recurso ordinário, no prazo de 8 (oito) dias, para o Tribunal Superior do Trabalho, e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade.

Súmula nº 414 do TST

MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTES OU NA SENTENÇA (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 217/2017 - DEJT divulgado em 20, 24 e 25.04.2017

I – A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015.

II – No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio.

III – A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória.

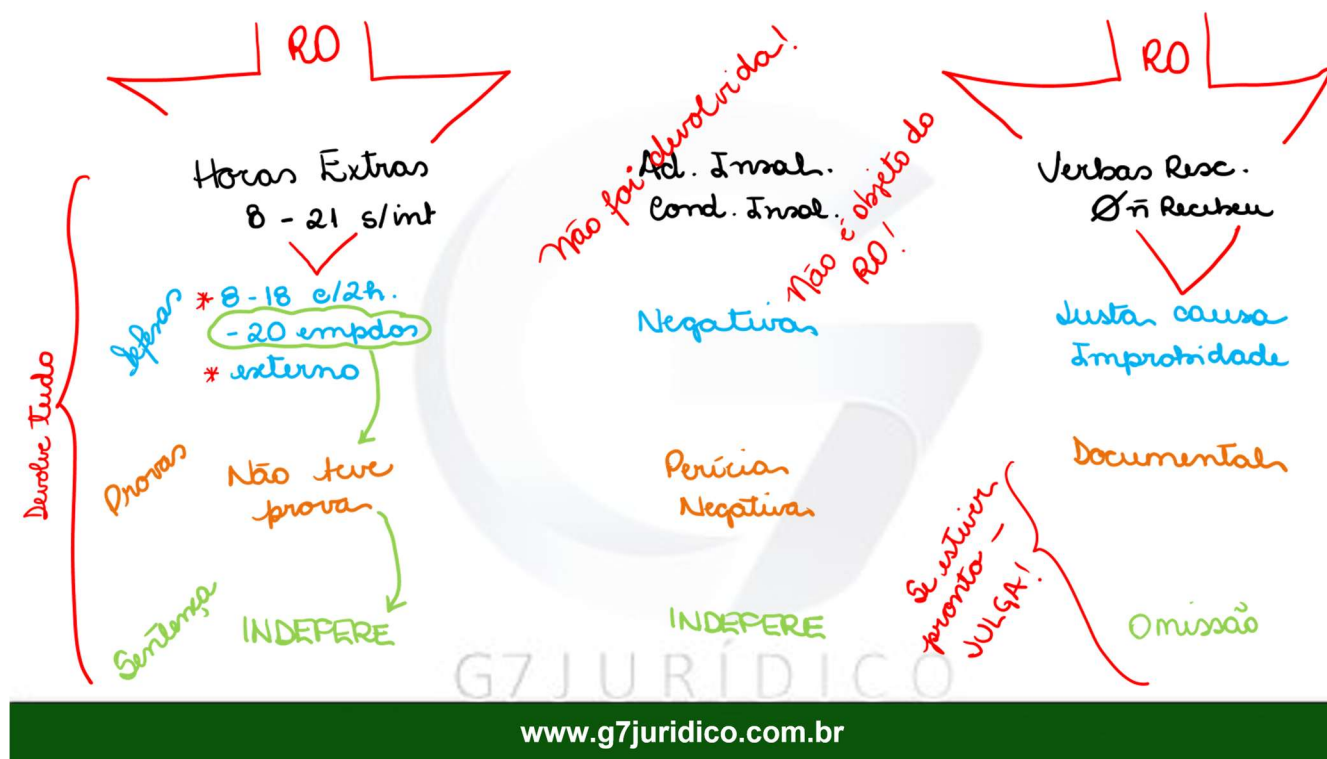
Súmula nº 393 do TST

RECURSO ORDINÁRIO. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. ART. 1.013, § 1º, DO CPC DE 2015. ART. 515, § 1º, DO CPC DE 1973. (nova redação em decorrência do CPC de 2015) – Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016

I - O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai do § 1º do art. 1.013 do CPC de 2015 (art. 515, §1º, do CPC de 1973), transfere ao Tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, não examinados pela sentença, ainda que não renovados em contrarrazões, desde que relativos ao capítulo impugnado.

II - Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar o recurso ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da causa, nos termos do § 3º do art. 1.013 do CPC de 2015, inclusive quando constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos.

Não terá efeito suspensivo, a rigor. Pode ser requerido

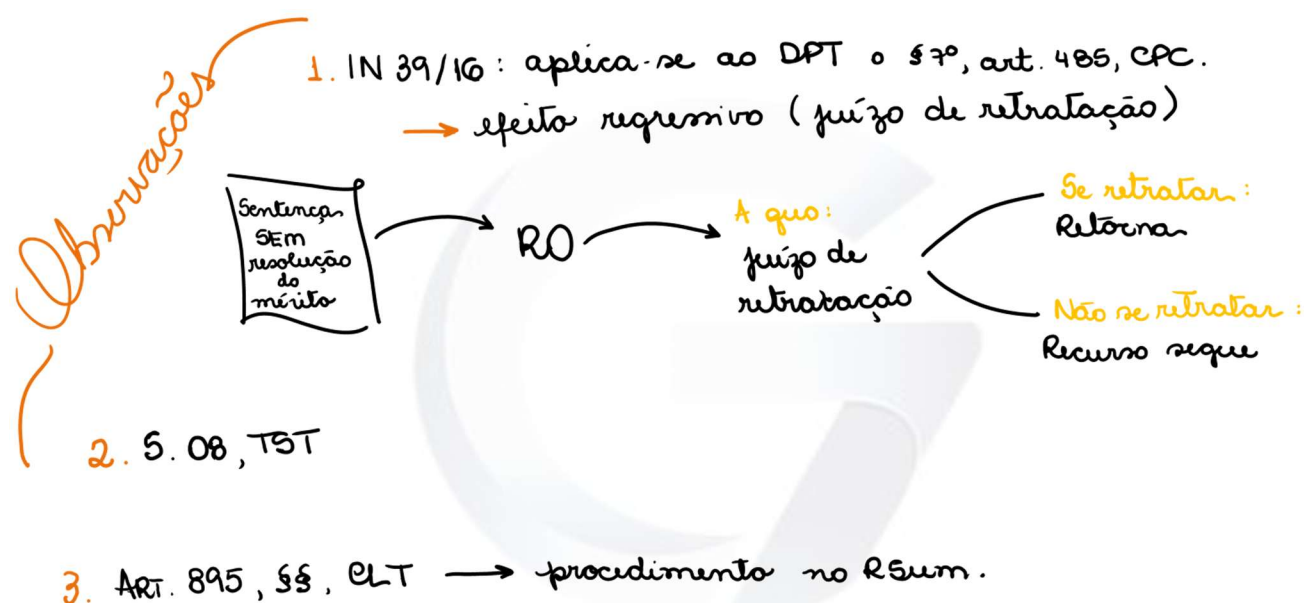


O efeito devolutivo é ilimitado em profundidade, ou seja, ele devolve ao tribunal toda a matéria impugnada.

Ex.1. Inicial pedindo horas extras, adicional de insalubridade e verbas rescisórias não recebidas. A defesa alega ter menos de 20 empregados e trabalho externo, nega a condição insalubre e diz que foi justa causa por improbidade.

O juiz indefere as horas extras por falta de prova, a insalubridade pela perícia negativa e se omite quanto as verbas rescisórias. Recorre-se apenas sobre as horas extras e parcelas rescisórias. O tribunal irá avaliar a quantidade de empregados e o trabalho externo (devolve tudo – profundidade ilimitado); não vai avaliar o adicional de insalubridade, pois não foi devolvido; as verbas rescisórias pode, inclusive, serem julgadas de imediato se estiverem aptas.

Ex. 2. uma argumentação sobre horas extras. Na defesa, o réu disse que tinha menos de 10 empregados, não sendo necessário cartão de ponto e que o autor era função de confiança, negando a existência de horas extras. A sentença acolhe apenas o argumento de ser uma empresa de menos de 10 empregados e julga improcedente. No RO, o TRT vai poder analisar que a testemunha provou que ele trabalhou fazendo hora extra, mas que realmente era função de confiança. Todavia, o efeito devolutivo fica limitado à matéria impugnada, então aquilo que não foi objeto de recurso, o tribunal não vai poder analisar.



www.g7juridico.com.br

O prazo deste recurso é de 8 dias e ele requer preparo. Temos que pagar custas, se for devedor de custas. A instrução normativa 39/16 previu que se aplica ao processo do trabalho o § 7º do art. 485 do CPC, em que existe a possibilidade de o juiz voltar atrás diante de uma sentença de extinção sem resolução do mérito (efeito regressivo; juízo de retratação). Quando do RO, o juízo a quo vai exercer o juízo de retratação e volta o processo ou ele pode não se retratar, caso em que o recurso terá seguimento.

Art. 485. (...)

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.

Súmula nº 8 do TST

JUNTADA DE DOCUMENTO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença.

Aqui temos a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal. Pode-se juntar documentos em fase recursal, desde que seja um documento novo, que surge depois da decisão, ou um documento que, em que pese ser preexistente, a parte comprove nos autos a impossibilidade de juntada anterior.

Documento novo: não possuía ao tempo do processo (toma ciência depois) ou documento que as partes produzem após julgamento

Lembre-se que no procedimento sumaríssimo o RO tem rito diferenciado

O processamento desse recurso que constam nos §§ do art. 895 no rito sumaríssimo será modificado, em que temos a manifestação do MPT na própria sessão, temos a dispensa do acórdão pela simples certidão de julgamento desde que dali constem as razões e o próprio julgamento, podemos ter a confirmação da sentença em seus próprios fundamentos, se encurtando o prazo para julgamento para 10 dias.

2. Agravo de Petição

AGRAVO DE PETIÇÃO ART. 897, a, CLT

"das decisões na execução"

Q (M) qualquer decisão → inclusive interlocutórias
(M) § 1º, art. 893, CLT → D/T da execução
D/T de incidentes na execução

Obs: IDPJ : art. 855-A, CLT → A petição será cabível mesmo em decisão interlocutória na execução.

→ Prazo : 8d

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br

Art. 897 - Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias:

a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções;

§ 1º - O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença.

A corrente minoritária é de que cabe contra qualquer decisão na execução. A majoritária é de que cabe contra qualquer decisão definitiva ou terminativa da execução ou de incidentes cognitivos na execução, quando se acolhe a prescrição intercorrente ou quitação total, por exemplo. Essa regra se submete ao art. 893, §1º da CLT, não sendo cabível contra decisões interlocutórias, salvo na hipótese do art. 855-A da CLT que trata do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica proposto em execução.

Art. 893. § 1º - Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva.

Art. 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente

I - na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do § 1º do art. 893 desta Consolidação;

II - na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo;

III - cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal.

§ 2º A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)

Bloco 2

Requisitos específicos :

(A) Delimitação de matérias e valores

Sob pena
de não
conhecimento

Apresentar cálculo atualizado
até a data da propositura

INCONTROVERSO

S.416, TST : Incontroverso → execução definitiva

(B) Garantia INTEGRAL do juízo

Não se aplica para o
Apetição no IDPJ

S.128, TST

Se houver → Não há Drec.

Se não houver → DR da diferença INTEGRAL

www.g7juridico.com.br

O prazo deste recurso é de 8 dias porque é a regra geral dos recursos trabalhistas e ele enfrenta dois requisitos específicos. O primeiro é a delimitação precisa de matérias e valores, então cabe ao agravante delimitar as matérias que ele está impugnando e os valores que ele está impugnando. Deve-se trazer o cálculo atualizado do valor que o agravante considera devido para que, com relação à parte incontroversa do valor, a execução siga de forma definitiva liberando eventuais valores depositados em juízo para a outra parte.

Súmula nº 416 do TST

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. LEI Nº 8.432/1992. ART. 897, § 1º, DA CLT. CABIMENTO (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 55 da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005

Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo. (ex-OJ nº 55 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)

Segundo requisito específico: esse recurso exige a garantia integral do juízo. Assim, se houver a garantia integral do juízo nos autos, não há depósito recursal. Se não houver garantia integral do juízo, haverá depósito recursal da integralidade da diferença, sem teto do TST. Lembrando que esse requisito tem uma exceção, que é quando do agravo de execução contra sentença de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Súmula nº 128 do TST

DEPÓSITO RECURSAL (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 139, 189 e 190 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I - É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. (ex-Súmula nº 128 - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.03, que incorporou a OJ nº 139 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998)

II - Garantido o juízo, na fase executória, a exigência de depósito para recorrer de qualquer decisão viola os incisos II e LV do art. 5º da CF/1988. Havendo, porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo. (ex-OJ nº 189 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000)

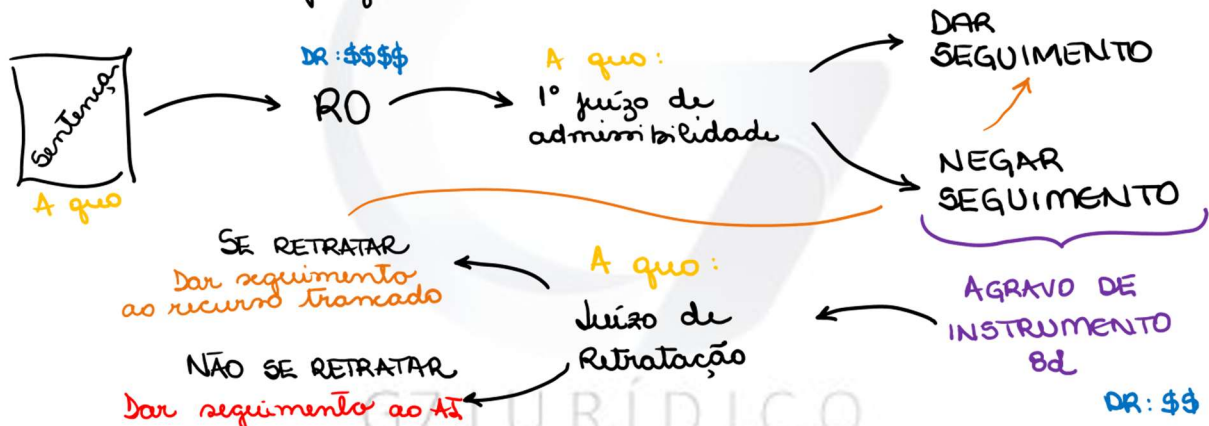
III - Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide. (ex-OJ nº 190 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000)

3. Agravo de Instrumento

AGRAVO DE INSTRUMENTO

ART. 897, b, CLT

- * Não conhece outro recurso
- * 1º juízo de admissibilidade



www.g7juridico.com.br

Vimos que a decisão interlocutória a rigor é irrecorrível de imediato, então não teremos um recurso para ela. Esse agravo de instrumento no processo do trabalho é cabível contra decisão que nega seguimento a outro recurso no seu primeiro juízo de admissibilidade. Imagine uma sentença proferida pelo juízo a quo que desafia um recurso ordinário que é apresentado ao próprio juízo a quo, que pode conhecer do recurso e dar seguimento a ele ou não conhecer e negar seguimento.

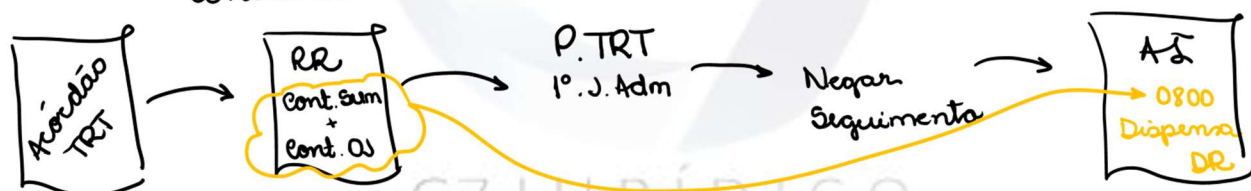
A partir dessa negativa de seguimento do recurso ordinário pelo juízo a quo, será cabível o agravo de instrumento que deve ser apresentado perante o juízo a quo novamente porque ele poderá exercer o juízo de retratação, em que ele poderá ou não se retratar. Havendo retratação, ele vai dar seguimento ao recurso originariamente trancado. Se não houver retratação, é dado seguimento ao agravo de instrumento.

- Prazo 8d
- Procuramento : efeito regressivo
- Depósito recursal : art. 899, CLT

REGRA : 50%

EXCEÇÃO : § 8º + Ato SEGUND 491, art. 25.

AI → Destrancar RR → cuja ÚNICA matéria :
contrariedade a súmula ou OJ do TST → dispensa DR



www.g7juridico.com.br

O prazo é de 8 dias. Quanto ao depósito recursal, via de regra, é de 50% do valor do recurso trancado. Essa regra tem uma exceção prevista no art. 899, §8º da CLT porque quando o agravo de instrumento for contra recurso de revista, cuja única matéria, único motivo, seja violação de súmula ou OJ no bojo do RR, não sendo necessária uma alegação só nesse sentido, mas não cabe contra alegação de inconstitucionalidade.

Será apresentado ao presidente do TRT recorrido, a quo, dará a decisão de primeiro juízo de admissibilidade. Nesse momento, ele não conhece do recurso, assim será cabível o instrumento que, por conta dessa matéria em específico, ele será gratuito porque é a própria jurisprudência do TST que está sendo questionada.

Art. 899. (...)

§ 7º No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.

§ 8º Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no § 7º deste artigo.

→ Cabimento :

RO, RR, AP e RExt

IN 40/16: Cancelamento S. 285, TST

↳ Cabe AJ no conhecimento parcial do RR



D. TRT
1º J. Adm



ônus da parte

AJ

Sob pena da
matéria não ser
avaliada

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br

É cabível contra decisão que tranca o recurso ordinário, o recurso de revista, o agravo de petição e o recurso extraordinário. Não é cabível pelo trancamento do embargo no TST porque estes são recebidos pelo relator da decisão, que dá uma decisão monocrática de admissibilidade, desafiando agravo (interno, com aplicação subsidiária do CPC) para mandar a um colegiado. Não é um agravo de instrumento.

Instrumento

§ 5º < Obrigatórias
Facultativas

RA 1418: AI para o TST → dispensa

Observações

I DR → junto com o AI

II Art. 269, RI TST → destrancar RExt.

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br

O nome "instrumento" vem porque, assim como no processo civil, esse recurso vinha acompanhado de um instrumento porque primeiro veio a resolução administrativa 1418 do TST dizendo que quando o agravo for direcionado ao TST, não é necessário instrumento, indo nos próprios autos.

Art. 897. (...)

§ 5º Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição:

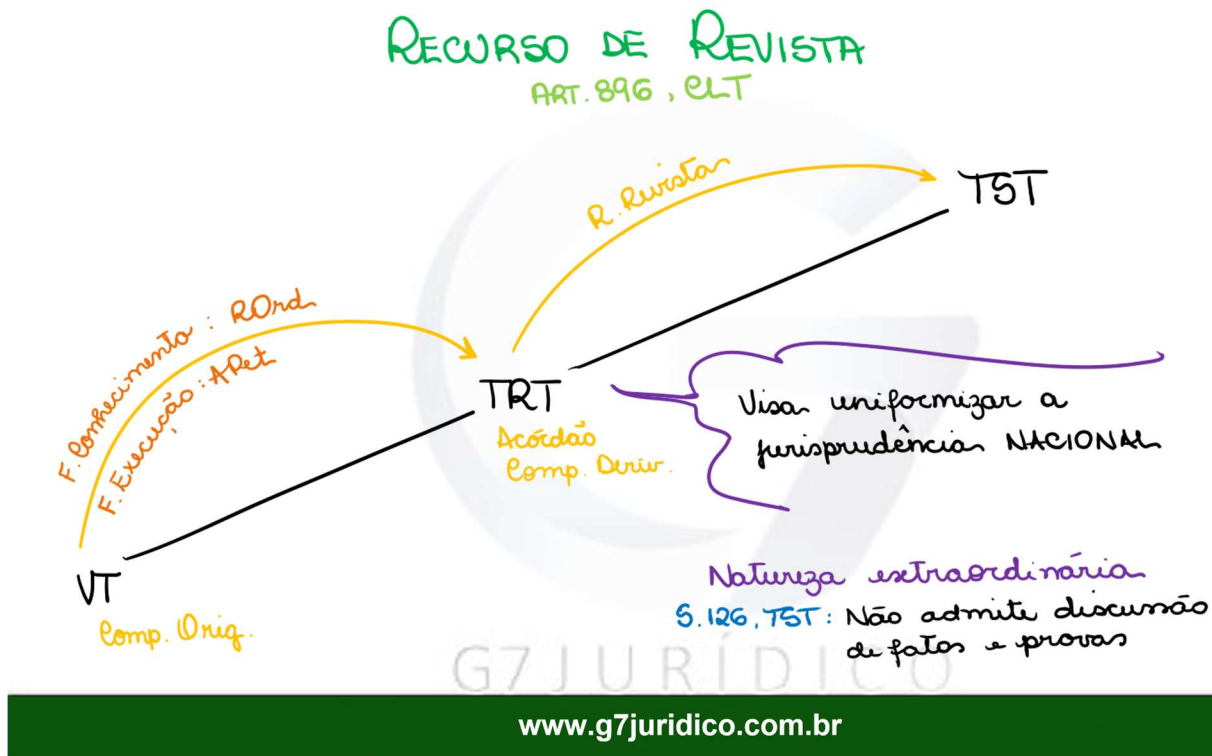
I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal a que se refere o § 7º do art. 899 desta Consolidação;

II - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida

Observações: §3º do art. 899 da CLT, em que se exige que, no caso do agravo de instrumento, o depósito e as custas, o preparo, seja pago e comprovado no prazo do recurso e do ajuizamento do recurso. O art. 269 do regimento interno do TST diz que ele é o recurso cabível contra a decisão que não conhece do recurso extraordinário, sendo aquele que vai ao STF.

Bloco 3

4. Recurso de Revista



Art. 896 - Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando:

- a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal;
- b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente, na forma da alínea a;
- c) proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal.

No processo, temos a vara do trabalho, o TRT e o TST. Já vimos que se o processo se inicia na vara, subimos ao TRT com o recurso ordinário e, na fase de execução, subiremos ao TRT com o agravo de petição. Se o processo se iniciou no TRT, já vimos que subimos ao TST com recurso ordinário.

Quando chegamos ao TRT por vara de trabalho, iremos ao TST, seja em fase de conhecimento seja em fase de execução, por recurso de revista, que é o recurso cabível contra decisão de TRT no exercício de sua competência derivada, ou seja, no julgamento de outro recurso, necessariamente. O objetivo é uniformizar a jurisprudência.

Súmula nº 126 do TST

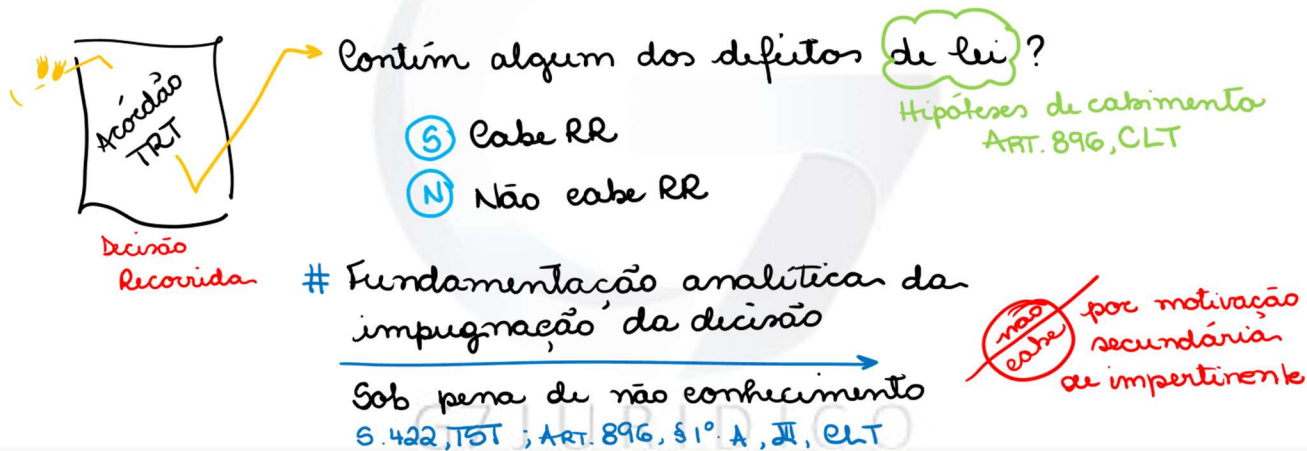
RECURSO. CABIMENTO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para reexame de fatos e provas.

→ Prazo 8d

→ Requer Recursal

→ Recurso de fundamentação vinculada



www.g7juridico.com.br

Cabe discussões, por exemplo, se poderia usar o whatsapp como meio de prova ou não.

O recurso tem prazo de 8 dias e requer preparo.

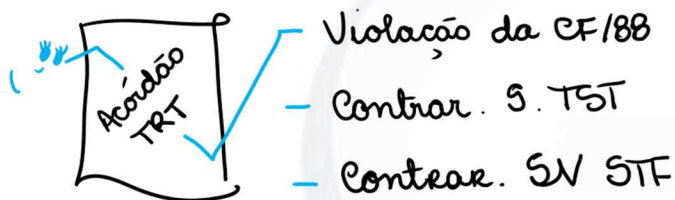
É um recurso de natureza extraordinária, de fundamentação vinculada. No rito ordinário, o cabimento do RR está nas alíneas “a”, “b” e “c” do art. 896.

SÚMULA Nº 422 - RECURSO. APELO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 514, II, do CPC

Não se conhece de recurso para o TST, pela ausência do requisito de admissibilidade inscrito no art. 514, II, do CPC, quando as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que fora proposta

Hipóteses de cabimento

(A) Rito Sumaríssimo ART. 896, §9º, CLT



Obs: S. 442, TST : Não cabe por contrariedade a OJ

OJ 151, SDI 1: RTSum → Acórdão : adotar sentença por seus fundamentos → Não há tese explícita : ED para pug.

www.g7juridico.com.br

No rito sumaríssimo, o acórdão do TRT deve ter defeitos no sentido de contrariedade à súmula do TST ou súmula vinculante ou violação da CF/88

Art. 896 § 9º Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da [Constituição Federal](#).

SÚMULA N.º 442. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. RECURSO DE REVISTA FUNDAMENTADO EM CONTRARIEDADE A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 896, § 6º, DA CLT, ACRESCENTADO PELA LEI Nº 9.957, DE 12.01.2000

Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), ante a ausência de previsão no art. 896, § 6º, da CLT.

OJ 151 SDI 1 - PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO REGIONAL QUE ADOTA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (inserida em 27.11.1998)

Decisão regional que simplesmente adota os fundamentos da decisão de primeiro grau não preenche a exigência do prequestionamento, tal como previsto na [Súmula nº 297. ERR 287849/1996](#) - Min. Brito Pereira

Ⓑ Rito Ordinário ART. 896, "a", "b" e "c", CLT

Ⓑ.1. Divergência Jurisprudencial — ART. 896, "a" e "b", CLT



A primeira hipótese de rito ordinário é a divergência jurisprudencial, prevista nas alíneas "a" e "b". Ocorre a divergência jurisprudencial quando a decisão recorrida que é um acórdão de TRT dê ao mesmo dispositivo interpretação diferente, essa decisão, interpretando um determinado dispositivo, da que foi dada por outro TST, pela SDI do TST ou OJ do TST, por súmula do TST ou súmula vinculante. Necessariamente tem que ser outro TRT porque se for o mesmo TRT a hipótese é de uniformização interna da jurisprudência e o TST não se envolve.

Art. 896 - Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando: [\(Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998\)](#)

a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal; [\(Redação dada pela Lei nº 13.015, de 2014\)](#)

b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente, na forma da alínea a; [\(Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998\)](#)

OJ nº 111 do SBDI-1 - TST

RECURSO DE REVISTA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ARESTO ORIUNDO DO MESMO TRIBUNAL REGIONAL. LEI Nº 9.756/98. INSERVÍVEL AO CONHECIMENTO (nova redação) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
Não é servível ao conhecimento de recurso de revista aresto oriundo de mesmo Tribunal Regional do Trabalho, salvo se o recurso houver sido interposto anteriormente à vigência da Lei nº 9.756/98.

Esse mesmo dispositivo pode ser de lei federal (“a”), de lei estadual, de acordo coletivo de trabalho, de convenção coletiva de trabalho ou regulamento da empresa (“b”). Só vai ser possível essa aplicação da divergência se os dois tribunais estiverem aplicando a norma da alínea “b” em seu território. Isso só vai acontecer em São Paulo, em que temos o TRT da capital e do interior, com sede em Campinas, além dos acordos coletivos nacionais.

OJ nº 147 do SBDI-1 - TST

LEI ESTADUAL, NORMA COLETIVA OU NORMA REGULAMENTAR. CONHECIMENTO INDEVIDO DO RECURSO DE REVISTA POR DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL (nova redação em decorrência da incorporação da Orientação Jurisprudencial nº 309 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I - É inadmissível o recurso de revista fundado tão-somente em divergência jurisprudencial, se a parte não comprovar que a lei estadual, a norma coletiva ou o regulamento da empresa extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida. (ex-OJ nº 309 da SDI-1 - inserida em 11.08.03)

II - É imprescindível a arguição de afronta ao art. 896 da CLT para o conhecimento de embargos interpostos em face de acórdão de Turma que conhece indevidamente de recurso de revista, por divergência jurisprudencial,

quanto a tema regulado por lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar de âmbito restrito ao Regional prolator da decisão.

ATENÇÃO: a divergência deve preencher alguns requisitos. Só vai caber o RR se a divergência for **atual** (§7º do art. 896), ou seja, não pode ter sido superada por reiteradas decisões do TST ou por súmula. Deve ser **específica** (a mesma empresa, o mesmo cargo, mesmo fato e mesmo dispositivo legal, etc. – súmula 296 do TST). Deve ser **demonstrada e comprovada** no RR, sendo transcrito e comprovado o trecho de divergência (§§1º-A do art. 896 – indicação do site -repositório- de onde foi retirada a decisão).

Art. 896 § 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: [\(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014\)](#)

I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista; [\(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014\)](#)

II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional; [\(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014\)](#)

III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da [Constituição Federal](#), de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte. [\(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014\)](#)

IV - transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

Art. 896 § 7º A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. [\(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014\)](#)

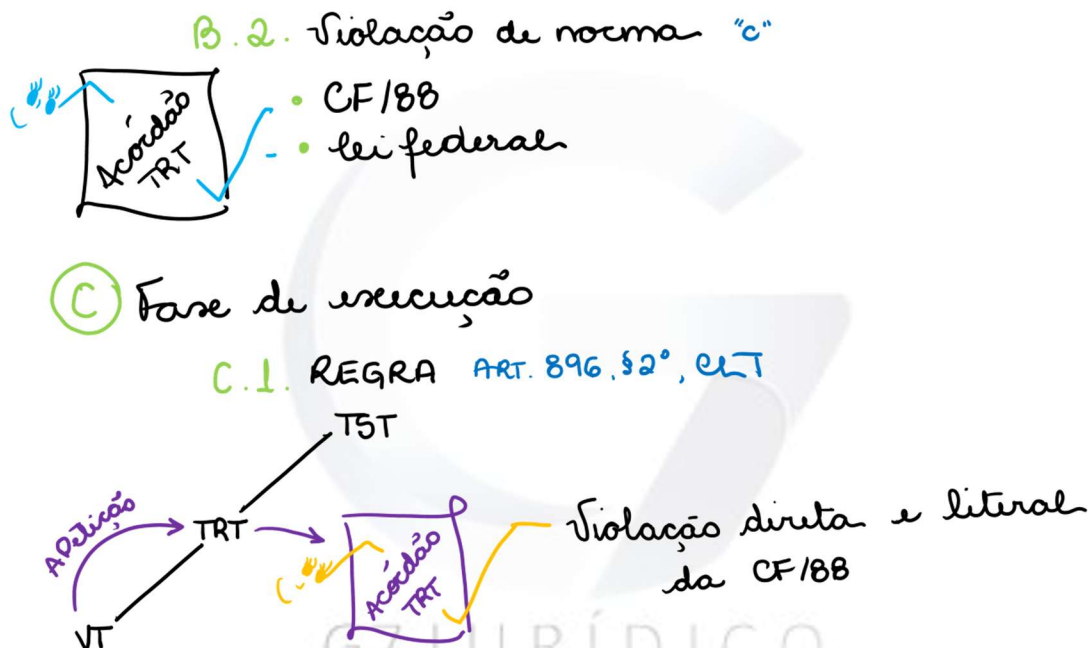
Súmula nº 296 do TST

RECURSO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ESPECIFICIDADE (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 37 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I - A divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade, do prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram. (ex-Súmula nº 296 - Res. 6/1989, DJ 19.04.1989)

II - Não ofende o art. 896 da CLT decisão de Turma que, examinando premissas concretas de especificidade da divergência colacionada no apelo revisional, conclui pelo conhecimento ou desconhecimento do recurso. (ex-OJ nº 37 da SBDI-1 - inserida em 01.02.1995)

Bloco 4



www.g7juridico.com.br

Outra hipótese de cabimento é a violação de norma, conforme alínea "c". Caberá RR quando, na decisão recorrida, houver violação de lei federal ou da CF/88. A fundamentação não pode ser geral, devendo ser analítica.

Súmula nº 422 do TST

RECURSO. FUNDAMENTO AUSENTE OU DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO (redação alterada, com inserção dos itens I, II e III) - Res. 199/2015, DEJT divulgado em 24, 25 e 26.06.2015. Com errata publicado no DEJT divulgado em 01.07.2015

I – Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida.

II – O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática.

III – Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso ordinário da competência de Tribunal Regional do Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença.

Quando estamos na **FASE DE EXECUÇÃO**, tivemos reformas em 2014. Nesse momento processual, o cabimento tem duas possibilidades. A primeira é a do §2º, que sempre existiu mesmo antes da reforma, são as gerais, por violação direta e literal da CF.

C.2. Execução fiscal OU controvérsia
versar sobre CNDT → ART. 896, § 10, CLT



— Divergência jurisprudencial

— Violação de norma

REQUISITOS ESPECÍFICOS

① **Prequestionamento** §. 297, TST e OJ 256, SOI 1

→ Adoção de lex explícita pelo a quo

§ 1º. A: Dever da parte → indicar o trecho
sob pena de não conhecimento

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br

As exceções estão no §10 em que, quando se tratar de execução fiscal na justiça do trabalho (de penalidade administrativa imposta por órgão da fiscalização do trabalho, por exemplo, conforme art. 114, §7º da CLT), o cabimento do RR será diferente ou quando houver controvérsia da fase de execução que envolvam a Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). Caberá nas mesmas hipóteses do rito ordinário, então será divergência jurisprudencial ou violação direta e literal da CF ou de lei federal.

Art. 896. (..)

§ 2º Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal.

(...)

§ 10. Cabe recurso de revista por violação a lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), criada pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.

Crítérios específicos: como recurso de natureza extraordinária, requer prequestionamento, que ocorre quando o tribunal de origem tiver adotado tese explícita sobre o tema pelo recorrido. Daí que o §1º-A do art. 896 coloca como dever da parte interessada, do recorrente, indicar o trecho de prequestionamento sob pena de não conhecimento do recurso de revista.

Súmula nº 297 do TST

PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE. CONFIGURAÇÃO (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

- I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.
- II. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão.
- III. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração.

OJ nº 256 do SBDI-1 - TST: PREQUESTIONAMENTO. CONFIGURAÇÃO. TESE EXPLÍCITA. SÚMULA Nº 297 (inserida em 13.03.2002)

Para fins do requisito do prequestionamento de que trata a Súmula nº 297, há necessidade de que haja, no acórdão, de maneira clara, elementos que levem à conclusão de que o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) adotou uma tese contrária à lei ou à súmula.

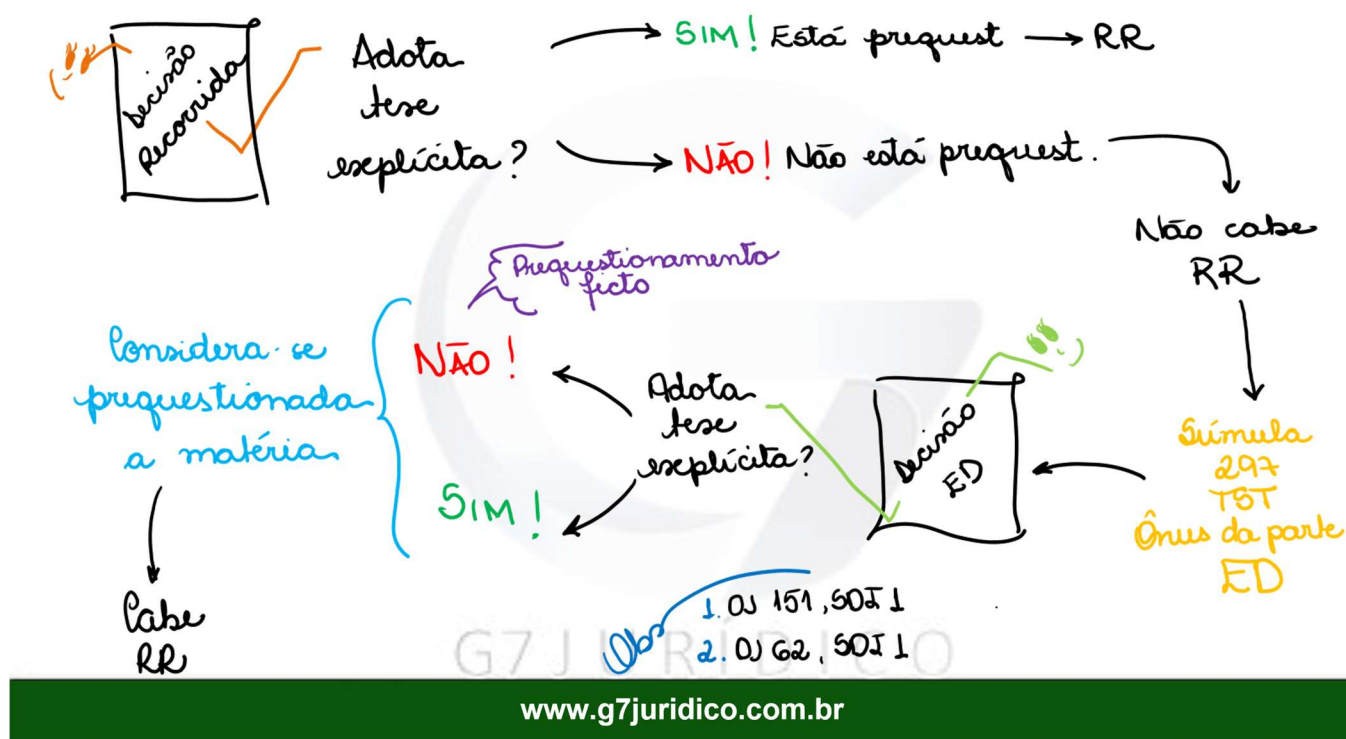
Art. 896. (...)

§ 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte:

I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista;

II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflita com a decisão regional;

III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte.



E se houver omissão por parte do recorrido? A parte quer entrar com RR, deve analisar a decisão recorrida e ver se foi adotada tese explícita. Se adotar, está prequestionado, devendo haver a indicação clara, e cabe RR. Se não tem tese explícita, não está prequestionado.

Súmula nº 297 do TST

PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE. CONFIGURAÇÃO (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

[...]

II. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão.

[...]

Também no processo do trabalho, o embargo de declaração tem função de prequestionamento (s. 297 do TST). Assim, é ônus da parte apresentar embargos de declaração. Dessa decisão, devemos analisar se houve adoção de tese explícita. Se sim, está prequestionado e cabe RR. Se não houve, haverá prequestionamento ficto a mesmo assim será cabível o RR.

OJ nº 151 do SBDI-1 - TST

PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO REGIONAL QUE ADOTA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (inserida em 27.11.1998)

Decisão regional que simplesmente adota os fundamentos da decisão de primeiro grau não preenche a exigência do prequestionamento, tal como previsto na Súmula nº 297.ERR 287849/1996 - Min. Brito Pereira DJ 29.09.2000 - Decisão por maioria

Havendo adoção da sentença por seus próprios fundamentos, não há prequestionamento. Tese explícita é com as próprias palavras do tribunal que está julgando.

OJ nº 62 do SBDI-1 - TST

PREQUESTIONAMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE EM APELO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. NECESSIDADE, AINDAQUE SE TRATE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA (republicada em decorrência de erro material) - DEJT divulgado em 23, 24 e 25.11.2010

É necessário o prequestionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta. Veja que mesmo sendo matéria de ordem pública, precisamos de prequestionamento.

II Supressão de defeito ART. 896, § 11, CLT

RR → Tempestivo → Defeito que não se repute grave

RELATOR: Desconsiderar OU determinar sanar

Obs: IN 39/16 → art. 76, CPC

III Transcendência

1. Econômico
2. Político
3. Social
4. Jurídica

www.g7juridico.com.br

Precisamos da chamada supressão de defeito. O CPC/15 veio com a ideia de aproveitamento dos atos processuais. Quando o recurso contiver defeito ou erro formal que não se repute grave, o relator poderá desconsiderar o vício ou determinar que este seja sanado.

Art. 896. (...)

§ 11. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito.

Art. 76 do CPC. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

Bloco 5

O RR não será analisado a menos que ele demonstre ter transcendência, semelhante à repercussão geral, que ocorre quando a causa oferece transcendência de natureza política (respeito à jurisprudência), econômica (valor da causa), social (desrespeito de direito social) ou jurídica (necessária nova interpretação porque houve uma mudança jurídica de pensamento dos tribunais).

Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. [\(Incluído pela Medida Provisória nº 2.226, de 4.9.2001\)](#)

§ 1º São indicadores de transcendência, entre outros: [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

I - econômica, o elevado valor da causa; [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

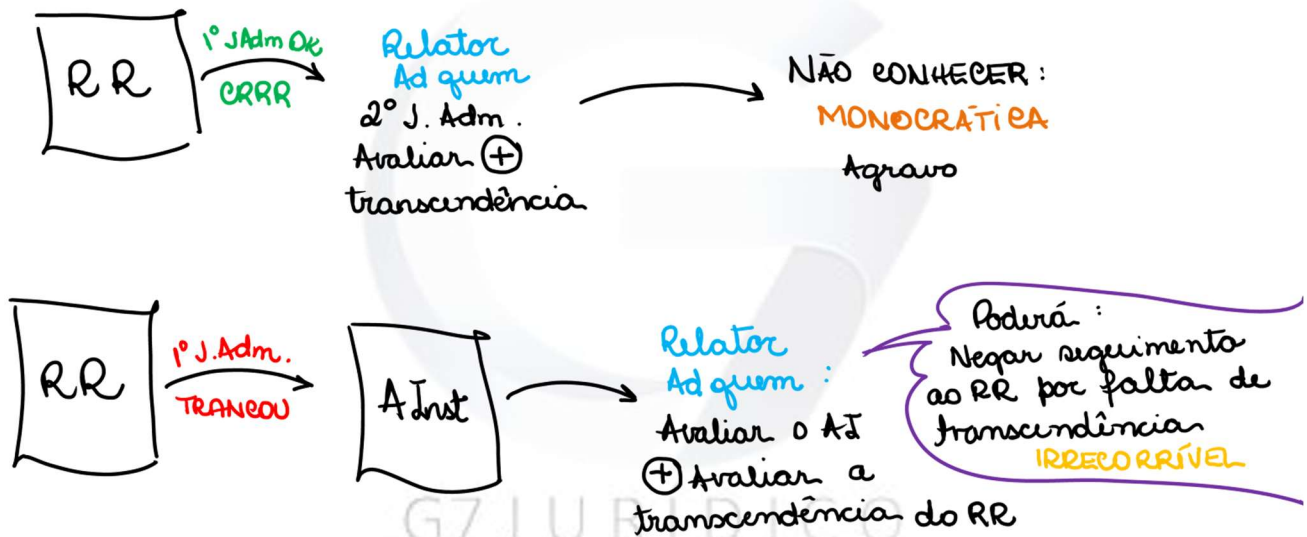
§ 2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

§ 3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

§ 4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

§ 6º: Não é analisada no 1º JAdm.

§ 5º:



www.g7juridico.com.br

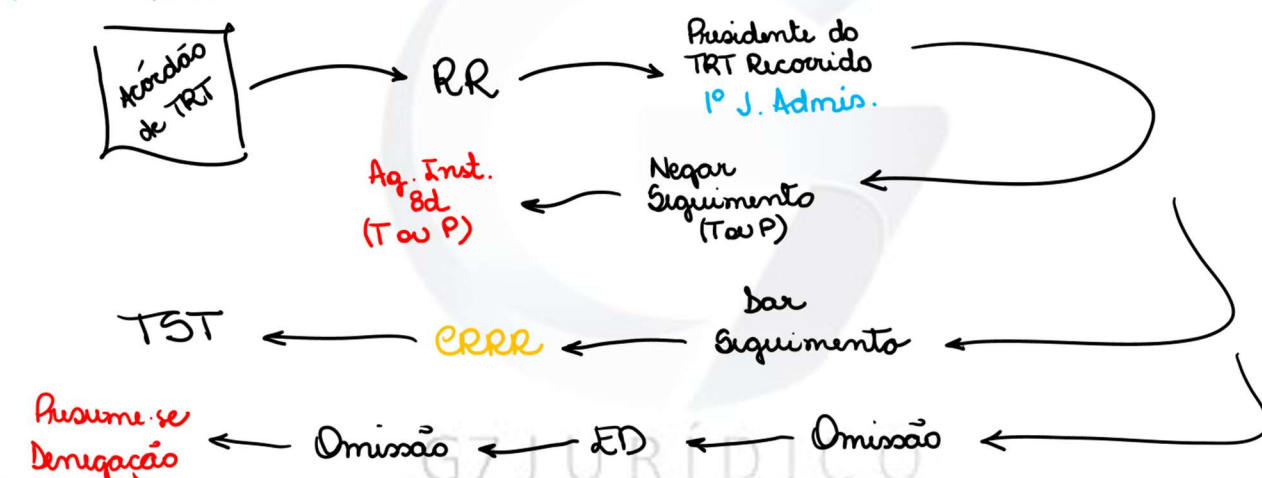
Art.896-A – [...]

§ 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

§ 6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, **não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.** [\(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017\)](#)

IV ARTS. 896 . B e C , CLT
RR Repetitivo

PROCESSAMENTO



www.g7juridico.com.br

Aplica-se o CPC, subsidiariamente, ao RR quando se trata de recurso repetitivo.

Diante do acórdão recorrido, é apresentado recurso de revista, que vai para o presidente do TRT recorrido e não para o relator, sendo o a quo, e ele tem por função fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Esse presidente do TRT pode negar seguimento, negar seguimento parcial, se omitir ou dar seguimento.

Se ele negar seguimento, vimos que cabe agravo de instrumento. Se ele negar seguimento parcial, vimos que de acordo com a IN 40/16 tem que entrar com agravo de instrumento parcial sob pena de a parte não conhecida não subir. Na hipótese de omissão, tem que entrar com embargos de declaração e se não for suprida omissão terá que agravar. Se der seguimento, vai se determinar que a parte contrária apresente contrarrazões de RR.

Art. 896-B. Aplicam-se ao recurso de revista, no que couber, as normas da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), relativas ao julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos

Art. 896-C. Quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada à Seção Especializada em Dissídios Individuais ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos Ministros que compõem a Seção

Especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os Ministros dessa Seção ou das Turmas do Tribunal.

§ 1º O Presidente da Turma ou da Seção Especializada, por indicação dos relatores, afetará um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento pela Seção Especializada em Dissídios Individuais ou pelo Tribunal Pleno, sob o rito dos recursos repetitivos.

§ 2º O Presidente da Turma ou da Seção Especializada que afetar processo para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos deverá expedir comunicação aos demais Presidentes de Turma ou de Seção Especializada, que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão.

§ 3º O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará os Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho para que suspendam os recursos interpostos em casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos, até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho.

§ 4º Caberá ao Presidente do Tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho.

§ 5º O relator no Tribunal Superior do Trabalho poderá determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos que tenham como objeto controvérsia idêntica à do recurso afetado como repetitivo.

§ 6º O recurso repetitivo será distribuído a um dos Ministros membros da Seção Especializada ou do Tribunal Pleno e a um Ministro revisor.

§ 7º O relator poderá solicitar, aos Tribunais Regionais do Trabalho, informações a respeito da controvérsia, a serem prestadas no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 8º O relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na controvérsia, inclusive como assistente simples, na forma da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 9º Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no § 7º deste artigo, terá vista o Ministério Público pelo prazo de 15 (quinze) dias;

§ 10. Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais Ministros, o processo será incluído em pauta na Seção Especializada ou no Tribunal Pleno, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos.

§ 11. Publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os recursos de revista sobrestados na origem:

I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria no Tribunal Superior do Trabalho; ou

II - serão novamente examinados pelo Tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da matéria.

§ 12. Na hipótese prevista no inciso II do § 11 deste artigo, mantida a decisão divergente pelo Tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso de revista.

§ 13. Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também contenha questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará o conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional.

§ 14. Aos recursos extraordinários interpostos perante o Tribunal Superior do Trabalho será aplicado o procedimento previsto no art. 543-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), cabendo ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte, na forma do § 1º do art. 543-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).

§ 15. O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá oficiar os Tribunais Regionais do Trabalho e os Presidentes das Turmas e da Seção Especializada do Tribunal para que suspendam os processos idênticos aos selecionados como recursos representativos da controvérsia e encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, até o seu pronunciamento definitivo.

§ 16. A decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

§ 17. Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado.

5. Embargos ao TST



www.g7juridico.com.br

Art. 894. No Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos, no prazo de 8 (oito) dias:

I - de decisão não unânime de julgamento que:

a) conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho, nos casos previstos em lei; e

b) (VETADO)

II - das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou contrárias a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. (Revogado).

§ 2º A divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.

§ 3º O Ministro Relator denegará seguimento aos embargos:

I - se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou com iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo-lhe indicá-la;

II - nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade.

§ 4º Da decisão denegatória dos embargos caberá agravo, no prazo de 8 (oito) dias.

Obs. atente-se que não há mais embargos de nulidade (embargos por violação de lei federal)

Os **embargos infringentes** são cabíveis contra decisão não unânime de turma do TST no julgamento de dissídio coletivo de sua competência originária: quando abrange uma categoria nacional ou quando envolve sindicato que abranja mais de um TRT, salvo São Paulo, conforme estudamos na aula de competência.

Dissídio coletivo forma norma coletiva que parte de uma competência diferenciada do TST que é legiferante, especial porque o dissídio coletivo é uma norma com cláusulas.

Então sindicato-sindicato ou sindicato-empresa não conseguiram fazer uma convenção coletiva ou acordo coletivo, eles vão fazer um dissídio coletivo sempre no tribunal. A não unanimidade para caber os embargos infringentes vai observar cada cláusula do dissídio coletivo. O prazo é de 8 dias e não requer preparo. O processamento é rigorosamente igual ao dos embargos de divergência porque disciplinados pelo mesmo artigo.